

1518363-10.2020.8.26.0050
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Magistrado: FABRICIO REALI ZIA
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: Vara do Juizado Especial Criminal
Data de Disponibilização: 09/03/2022
... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2184039/2020 - 81º D.P. BELEM, 8306549 - 81º D.P. BELEM, 1791/20/231 - 81º D.P.
BELEM, 2184039 - 81º D.P. BELEM
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GABRIEL DA SILVA DE FARIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRICIO REALI ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
Vara do Juizado Especial Criminal
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1518363-10.2020.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1518363-10.2020.8.26.0050
Classe - Assunto:
Inquérito Policial - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2184039/2020 - 81º D.P. BELEM, 8306549 - 81º D.P. BELEM, 1791/20/231 - 81º D.P.
BELEM, 2184039 - 81º D.P. BELEM
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GABRIEL DA SILVA DE FARIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRICIO REALI ZIA

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, §3º, da Lei 9.099/95.

Fundamento e DECIDO.

Em primeiro plano inexistem nulidades a sanar, pois o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Em juízo, a testemunha Danyllo (Policia Militar) disse ter dado ordem de parada ao autor, o qual não obedeceu e seguiu em frente. Aduziu ter ido atrás e, no semáforo,

ter dado nova ordem de parada sem sucesso. Afirmou ter o autor parado o carro e saído correndo, oportunidade em que o perseguiu e foi empurrado, lesionando a mão. Informou ter sido necessário o uso de força física moderada para contê-lo e algemá-lo.

A testemunha Vítor (Policial Militar) disse ter dado ordem de parada ao veículo, o qual se evadiu da equipe. Aduziu, após, ter o autor descido do carro e saído correndo, bem como ter sido necessário o uso da força para abordá-lo.

A testemunha Rosileia aduziu que estava no veículo na abordagem, não ter o réu percebido tratar de equipe policial, sob o argumento de que houve uma batida com arma de fogo no vidro do carro, bem como ter sido o autor jogado ao solo quando abordado. Afirmou que tinha R\$ 3.000,00 na bolsa, oriundos de venda de roupas.

Em interrogatório judicial o réu aduziu não ter visto a viatura e apenas ter escutado a arma batendo no vidro, motivo pelo qual disse ter seguido em frente. Disse ter visto o giroflex no próximo quarteirão e ter imediatamente parado o veículo. Afirmou não ter corrido no momento da abordagem, bem como não saber da quantia de dinheiro encontrado com a testemunha em sede policial.

No mérito é de rigor a procedência do pedido condenatório.

Os depoimentos do Policiais Militares foram coerentes com as respectivas falas no registro da ocorrência, demonstrando que se recordavam, de forma inequívoca, dos fatos.

Nessa esteira, ainda que não haja presunção absoluta nos referidos depoimentos como elemento de prova, o referido meio probatório, em conjunto com outros elementos informativos colhidos na investigação, como a própria declaração do acusado, à fl. 5, de que se desesperou, pois não possuía habilitação e tentou despistar os Policiais Militares, corroboram com as alegações apresentadas na inicial acusatória.

Nesse sentir, no caso sob exame, também não há indícios de que os Policiais teriam motivos para incriminar o acusado injustamente, bem como ser de rigor, diante das circunstâncias fáticas, analisar a versão da namorada do acusado, com reservas, eis que estava junto no momento da abordagem e, de fato, possui interesse em inocentá-lo.

Ademais, anoto que o princípio "nemo tenetur se detegere" não chega a ponto de juridicamente amparar a conduta de quem desobedece ordem de parada dada por Policiais Militares.

O princípio garante ao acusado o direito ao silêncio e autoriza que ele se recuse a participar de ato instrutório, cujo resultado possa vir em desfavor dele, acusado. Acatar ordem de parada dada por policial não significa concorrer para a instrução. Antes ao contrário, a ordem de parada é ato próprio da polícia ostensiva, garantida às polícias militares, pela letra expressa da Constituição Federal.

A Polícia tem o dever legal de abordar suspeitos da prática de crimes e tem o poder de ordenar a parada de um suspeito para a necessária abordagem policial. Se o suspeito pudesse legitimamente desobedecer a ordem de parada e fugir, isso implicaria em obrigar a polícia militar a sempre ter que recorrer ao emprego da força - o que não é nada desejável. Por certo não é este o sistema legal vigente no país.

E com efeito, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento que procurar esconder a própria identidade (artigo 307 do Código Penal) não é conduta que se legitime pela aplicação do mesmo princípio (vide HC 252185/MG). Ou seja, se o acusado não pode fugir ao dever de se identificar perante a autoridade policial,

com muito maior razão não pode se recusar a acatar mera ordem de parada emanada de policiais militares.

Desse modo, convenço-me da veracidade dos depoimentos policiais, os quais confirmaram integralmente a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 329, do CP, eis que constatado o desobedecimento à ordem de parada e, após a fuga, a oposição à execução de ordem legal, mediante violência, empurrando o Policial Danyllo.

Sendo assim, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 2 meses de detenção.

Na segunda fase, verifica-se a existência da agravante de reincidência, motivo pelo qual a pena deve ser majorada para 4 meses de detenção.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, pena é fixada, em definitivo, em 4 meses de detenção, em regime semiaberto, em razão da reincidência, nos termos do art. 33, §2º, "b", combinado com o art. 59, III, do CP e do enunciado da Súmula nº 269, do STJ.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44, I e II, do CP, eis que é reincidente em crime doloso, tendo cometido novo delito ainda no interregno do período depurador, e mediante violência.

Ante o retro exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar GABRIEL DA SILVA DE FARIAS à pena de 4 meses de detenção, em regime semiaberto, por incurso no art. 329, caput, do CP.

Diante da fixação do regimento semiaberto e, ainda, da inocorrência de outro fato capaz de ensejar a prisão preventiva, fica deferido ao réu o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comunicando-se a condenação do acusado ao Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do art. 15, III, da CF e expeça-se a guia de execução definitiva.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA